中学3年 社会（公民）	第3章 現代の民主政治と社会　国の政治の仕組み **裁判所と司法 ①**	月　日 名前

ポイント ことばと見方

- **裁判の種類**　民事裁判は争いの解決、刑事裁判は罪を裁く裁判です。訴えた人を原告といいます。
- **三審制**　同じ事件について、原則として3回まで裁判を受けられるしくみです。
- **裁判員制度**　裁判員は、重大な事件の刑事裁判（第一審）に参加し、有罪か無罪か、刑を決めます。

1 次の問いに答えなさい。

ことばの確認

(1) 法にもとづいて争いごとを裁く権力を何といいますか。　答え

(2) 第一審の判決に不服のとき、第二審にうったえることを何といいますか。　答え

(3) 法律などが憲法に違反していないかを審査する権限を何といいますか。　答え

(4) 民事裁判で、裁判所に訴えを起こした人を何といいますか。　答え

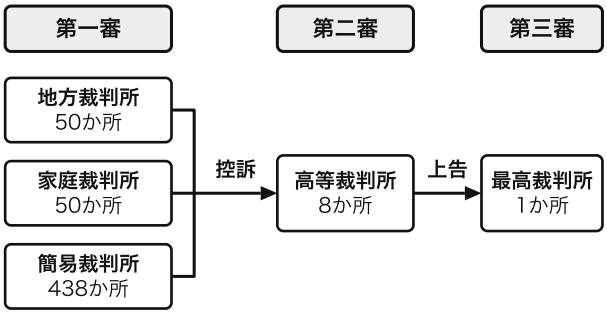
2 次の資料を見て、あとの問いに答えなさい。

資料を読む（模式図）

資料の読み方 模式図は、この順に読みます

1. **見出しと矢印**　「第一審」などの見出しと、矢印の向きを見る。
2. **1つ読む**　箱や矢印を1つ決めて、書かれた言葉を読む。
3. **比べる**　ふつうの流れと、※の注意書きを比べる。
4. **結びつける**　しくみの意味を、知っていることと合わせて考える。

資料 日本の裁判所と裁判の進み方



※簡易裁判所の民事裁判では、控訴は地方裁判所、上告は高等裁判所で扱います。

裁判所「裁判所の組織」（下級裁判所・最高裁判所）から作成。か所の数は2026年10月に確認

(1) ①見出しと矢印 図で、全国に8か所ある裁判所は何ですか。　答え

(2) ②1つ読む 第三審へうったえることを何といいますか。図から、2字で書き抜きなさい。　答え

(3) ③比べる 図の※を読みます。簡易裁判所の民事裁判で、第二審を担当する裁判所はどこですか。記号で答えなさい。

ア 家庭裁判所　イ 最高裁判所
ウ 地方裁判所　エ 簡易裁判所

答え

(4) ④結びつける 3回まで裁判を受けられるのは、なぜですか。「慎重」を使って書きなさい。

裁判を、

うら面につづきます

© School Stock

中学3年
社会（公民）

第3章 現代の民主政治と社会　国の政治の仕組み

裁判所と司法 ①（うら）

月　日

名前

3 次の資料Ⅰ・Ⅱを見て、あとの問いに答えなさい。

入試の形で（条文と表を結びつける）

資料Ⅰ 日本国憲法の条文（裁判官について）

第七十六条　第3項　すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十八条　裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

（「従ひ」は「従い」、「行ひ」は「行い」、「行ふ」は「行う」のことです。）

日本国憲法（e-Gov法令検索・2026年10月に確認）から

資料Ⅱ 地方裁判所の刑事裁判（令和7年）

項目	数
刑事事件の全体（通常第一審）の人数	72,482人
そのうち、裁判員裁判の対象事件の人数	822人
選ばれた裁判員の人数	4,691人
裁判員が裁判所に出た日数の平均	8.0日

最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」から作成。刑事事件の全体と対象事件の人数は、同じ人でも事件ごとに数えた人数

Aさん　裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加する制度だよね。どうして始まったのかな。

Bさん　国民が参加することで、〔　　〕から、司法に対する国民の信頼が高まると考えられたんだよ。

(1) 資料Ⅰから読み取れる、裁判官について正しいものを二つ選び、記号を書きなさい。

ア 憲法と法律にだけしばられる。
イ 内閣の命令に従う。
ウ 良心に従い、独立して裁判を行う。
エ どんな場合でもやめさせられない。

答え

(2) 資料Ⅱの裁判員裁判が行われるのは、民事裁判と刑事裁判のどちらですか。また、この裁判で起訴するのはだれですか。正しい組み合わせを選び、記号を書きなさい。

ア 民事裁判で、検察官
イ 民事裁判で、弁護人
ウ 刑事裁判で、弁護人
エ 刑事裁判で、検察官

答え

(3) 資料Ⅱで、刑事事件の全体のうち、裁判員裁判の対象事件は、およそ何%にあたりますか。記号で答えなさい。

ア 約0.1%　　イ 約1%
ウ 約10%　　エ 約50%

答え

(4) 会話文の〔　〕にあてはまる内容を、「視点」「反映」の語句を使って書きなさい。

© School Stock

解答解説

中学3年　社会（公民）　第3章 現代の民主政治と社会

裁判所と司法 ①　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ことばの確認

考え方 裁判所のしくみは、「どんな権力か」「どう進むか」「何を審査するか」「どんな裁判か」の四つで整理します。

(1) 裁判を行う権力　**司法権**

- 国の権力は、国会の立法権、内閣の行政権、裁判所の司法権に分かれています。
- 憲法第76条に、すべて司法権は、最高裁判所と下級裁判所に属するとあります。

(2) 第二審へのうったえ　**控訴**

- 第一審の判決に不服があるとき、第二審の裁判所にうったえることを控訴といいます。
- 第二審の判決に不服があるとき、第三審の裁判所にうったえることは上告です。

(3) 憲法に合うかを審査する権限

違憲審査権（違憲立法審査権）

- 憲法第81条は、最高裁判所が、一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると定めています。
- 最高裁判所が最終的に決めるので、「憲法の番人」と呼ばれます。

(4) 訴えを起こした人　**原告**

- 民事裁判では、訴えを起こした人を原告、訴えられた人を被告といいます。
- 刑事裁判では、検察官が起訴した人を、被告人といいます。

2 資料を読む（模式図）

考え方 模式図は「見出しと矢印」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に読みます。数の単位（か所）と、図の下の※の注意書きを見落とさないようにします。

(1) 全国に8か所の裁判所　**高等裁判所**

- 図の「高等裁判所」の箱に、「8か所」と書いてあります。「か所」が数の単位です。
- 高等裁判所は、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8か所にあります。福岡にもあります。

(2) 第三審へのうったえ　**上告**

- 第二審の高等裁判所から、第三審の最高裁判所へ向かう矢印に、「上告」と書いてあります。
- 第一審から第二審へのうったえは「控訴」です。二つを取りちがえないようにします。

(3) 簡易裁判所の民事の第二審　**ウ**

- 図の下の※に、簡易裁判所の民事裁判では、控訴は地方裁判所、上告は高等裁判所で扱うと書いてあります。
- ふつうの流れでは、第二審は高等裁判所です。それと比べて、きまりがちがう場合があることを、図の下の注意書きで確かめます。

(4) 三審制のねらい

（れい）裁判を慎重に行って、まちがった判決を防ぎ、人権を守るため。

- 第一審の判決に不服があっても、上の裁判所でもう一度調べてもらえます。
- 裁判は、人の自由や財産に大きく関わります。誤りがないように、慎重に行う必要があります。そのために三審制があります。

採点の目安　「慎重に裁判を行う」または「まちがった判決を防ぐ」ことが書けていれば正解です。「人権を守る」まで書けていれば、さらによい答えです。

© School Stock

解答解説

中学3年　社会（公民）　第3章 現代の民主政治と社会

裁判所と司法 ①　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

3 入試の形で（条文と表を結びつける）

考え方 条文は、古い書き方でも、一文ずつ区切って読めば内容がつかめます。表は、項目の名前と単位を先に見てから、数を比べます。会話文は、空欄の前後のことばから、入る内容を考えます。

(1) 条文から読み取れること　ア、ウ

- 第76条第3項に、裁判官は「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」とあります（ウ）。続けて「この憲法及び法律にのみ拘束される」とあります（ア）。
- イは、内閣の命令に従うとは書かれていません。エは、第78条に「公の弾劾によらなければ罷免されない」とあり、弾劾などでやめさせられる場合があるので誤りです。
- 二つの記号が全部合って正解です。

(2) 裁判の種類と起訴する人　エ

- 資料Ⅱの題に「刑事裁判」とあります。裁判員が参加するのは、刑事裁判です。
- 刑事裁判で、犯罪をおかした疑いのある人を被告人として起訴するのは、検察官です。弁護人は、被告人を守る側の人です。
- 組み合わせの二つが全部合って正解です。

(3) 対象事件の割合　イ

- 全体の72,482人の1%は、約725人です。対象事件の822人は、それよりわずかに多いだけです。
- 822÷72,482を計算しても、約0.011（1.1%）です。裁判員裁判の対象になるのは、全体のごく一部です。
- 「4,691人」や「8.0日」は、別の項目の数です。割合を求める二つの数を、取りちがえないようにします。

(4) 裁判員制度のねらい

（れい）裁判の内容に国民の視点が反映される

- 国民が刑事裁判に参加すると、国民の視点や感覚が、裁判の内容に反映されます。
- そうすることで、裁判がわかりやすく身近になり、司法に対する国民の信頼が高まることが期待されています。

採点の目安 「国民の視点（感覚）」と「反映される」の両方が書けていれば正解です。どちらか一方だけの答えは、もう一方をたして書き直します。

まちがえやすいところ

- 控訴と上告を取りちがえないように注意します。第一審から第二審へは控訴、第二審から第三審へは上告です。
- 民事裁判と刑事裁判を取りちがえないように注意します。裁判員が参加するのは刑事裁判です。刑事裁判で起訴するのは検察官です。
- 割合を求めるときは、全体の数と、その一部の数を取りちがえないように注意します。822人は、72,482人のうちの約1%で、全体のごく一部です。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）

裁判所「裁判員裁判の実施状況等に関する資料」
この表の人数の出典です。ほかの年の資料も見られます。
https://www.courts.go.jp/saibanin/shiryo/jisshijokyo/index.html

裁判所「裁判所の組織（下級裁判所）」
この図の裁判所の数の出典です。各裁判所の仕事がわかります。
https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo/index.html

福岡県教育委員会「入試問題の公開」
本物の入試問題（社会）と正答を見られます。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html

© School Stock